

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์ โจทก์
นาย ทอง เบ้า อาสา กับพวก จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 226

ถ้อยคำของผู้ตายที่ให้ไว้ต่อแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ทำการรักษาผู้ตาย โดยระบุชื่อ จำเลยว่าเป็นคนยิงผู้ตายนั้น เมื่อไม่ได้ความว่าผู้ตายระบุชื่อ จำเลยใน ขณะที่ผู้ตายรู้ตัวว่าหมดหวังจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่เช่นนี้จะรับฟังพยานนั้นมิได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ก่อให้จำเลยที่ 1 ฆ่านายคำเบ้าสำราญภักดีหรือสำราญ ตรีพักตร์ โดยการจ้างและโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288, 289, 83, 84, 33 กับให้ริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 33 วางโทษประหารชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้น สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิต ริบ ของกลาง ให้ยกฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิจารณาแล้ว คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะที่ผู้
ตายถูกคนร้ายยิง พยานโจทก์ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุเป็นคนแรกคือนายเฉลิม
วุฒิ ศิวาภรณ์ แต่เหตุการณ์ขณะเกิดเหตุก็ผ่านพ้นไปแล้ว คำพยานปากนี้จึงไม่
อาจชี้ได้ว่าผู้ใดเป็นคนร้าย โจทก์คงมีนายน้อย สำนัญตรีพัคค์ พี่ชายของผู้ตายและ
นางนาง เศษสุวรรณ ภริยาของผู้ตายซึ่งเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 กับพวก
มาบอกว่ามีคนว่าจ้างยิงผู้ตาย และมีนายแพทย์วิสันต์ เทียนรุ่งโรจน์ กับนางสาววิณา
แซ่ตุ่น เบิกความว่าก่อนผู้ตายระบุชื่อว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนร้าย หลังเกิดเหตุแล้ว
จำเลยที่ 2 ใช้ให้นายศูนย์ มาพล บุตรเขยเอาเงินค่าจ้างฆ่าผู้ตายไปให้นางบุญ
นอกจากพยานหลักฐานตามที่กล่าวข้างต้นแล้วโจทก์มีบันทึกการจับกุมผู้ต้องหา
เอกสารหมาย จ.1 และคำให้การชั้นสอบสวนของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.2 ที่แสดง
ว่าจำเลยที่ 1 ไร้สภาพมาแต่ต้น ปัญหาที่ว่าพยานหลักฐานต่าง ๆ เช่นว่านั้นจะรับ
ฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่ เห็นว่า นายน้อย สำนัญตรีพัคค์เป็นพี่ชายของผู้ตาย
ที่คนร้ายจะแจ้งข้อที่ตนจะฆ่าน้องชายให้พี่ชายทราบนั้นออกจะขัดด้วยเหตุผล และ
คำเบิกความของนายน้อยสำนัญตรีพัคค์ ก็แตกต่างกับคำเบิกความของนางนาง เศษ
สุวรรณเพราะนางนาง เศษสุวรรณ เบิกความว่า ขณะที่จำเลยที่ 1 กับพวกมาแจ้งข่าว
แก่นายน้อย สำนัญตรีพัคค์ นั้นตนอยู่ด้วย แต่นายน้อยสำนัญตรีพัคค์ ว่าขณะนั้นมี
แต่ผู้ตาย นางนาง เศษสุวรรณ ไม่ได้อยู่ด้วย เมื่อคำพยานทั้งสองไม่ตรงกันจึงไม่อาจ
รับฟังได้ว่าเหตุการณ์นั้นได้มีขึ้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ สำหรับคำเบิกความของนาย
แพทย์วิสันต์ เทียนรุ่งโรจน์ และนางสาววิณา แซ่ตุ่น นั้น คดีไม่ได้ความว่าผู้ตายระบุ
ชื่อจำเลยที่ 1 ในขณะที่ผู้ตายรู้ตัวว่าหมดหวังจะมีชีวิตรอดอยู่ได้หรือไม่ อันเป็น

เกณฑ์สำคัญที่ให้รับฟังคำบอกกล่าวของผู้ตายตามกระบวนการความ ทั้งนี้ เพราะคนที่รู้สึกตัวว่าหมดหวังจะมีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วกล่าวถ้อยคำใดนั้นถือว่ากล่าวโดยสาบานตัวแล้ว และไม่ต้องการกล่าวเท็จก่อเวรกรรมไว้อีกต่อไป ส่วนจะถึงแก่ความตายเมื่อใดหาเป็นข้อสำคัญไม่ แม้ผู้ตายระบุชื่อคนร้ายในขณะที่หมดหวังจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ ต่อมาอีกสองหรือสามสัปดาห์จึงตาย คำบอกกล่าวนั้นก็ย่อมรับฟังได้ แต่ถ้าขาดเกณฑ์สำคัญดังกล่าวเสียแล้ว แม้จะสิ้นใจทันทีหรืออีก 10 นาทีต่อมาเช่นนี้คดีนี้ก็ทำให้ไม่น่าเชื่อถือส่วนคำเบิกความของนายศูนย์ มาพลงนั้นออกจะไม่สู้มั่นคง เพราะครั้งแรกเบิกความว่าไม่ทราบเงิน 3,000 บาทเป็นค่าอะไร ครั้งต่อมาจึงกลับว่าเป็นค่าจ้างฆ่าผู้ตายทั้งคำเบิกความพยานปากนี้เป็นพยานเดียวไม่มีพยานอื่นมาพิเคราะห์เทียบเคียงให้เห็นเท็จและจริงได้ จำต้องฟังด้วยความระมัดระวังพยานหลักฐานโจทก์ในชั้นพิจารณาเป็นตามที่กล่าวข้างต้นจึงฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ไม่ได้ บันทึกการจับกุมผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.1 กับคำให้การชั้นสอบสวนของผู้ต้องหา เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเป็นเพียงพยานชั้นสองไม่สามารถนำมาประกอบพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาที่ฟังไม่ได้อยู่แล้วนั้นเพื่อให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(junth จันทรวงศ์-สินวล คงลาม-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ